

0009010-54.2021.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

DIOGENES ADAM VIEGAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

DIOGENES ADAM VIEGAS e PAULO HENRIQUE BATISTA (autos desmembrados - fls. 344/345), qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

0009010-54.2021.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0009010-54.2021.8.26.0577 2019/001056

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

DIOGENES ADAM VIEGAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

DIOGENES ADAM VIEGAS e PAULO HENRIQUE BATISTA (autos desmembrados - fls. 344/345), qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 13.10.2018, por volta das 04h22min, na Rua Florestan Fernandes, 500, Jardim Aquarius, nesta cidade e comarca, agindo em concurso entre si, subtraíram para eles, durante repouso noturno, duas poltronas de propriedade da loja Inovar Móveis, avaliadas em R\$ 1.500,00.

Recebida a denúncia em 13.11.2020 (fl. 157), o réu fora citado pessoalmente (fl. 187), apresentando defesa (fl. 200).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 201/203), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Determinada a instauração de incidente de insanidade mental de DIOGENES, foi homologado o laudo apresentado (fl. 177 do apenso próprio)

Em memoriais o Ministério Público requereu a procedência em parte da denúncia, pugnando o afastamento da qualificadora do concurso de agentes; a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação de pena restritiva de direitos e a fixação de regime inicial aberto em caso de conversão (fls. 358/361)

A defesa, a seu turno, buscou o reconhecimento da inimputabilidade do acusado. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, com as substituições cabíveis, fixando-se regime aberto (fls. 365/369).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu DIOGENES confessou a prática do furto, dizendo que o praticou sozinho, encontrando apenas PAULO no caminho consumindo drogas, o qual lhe ajudou a transportar a res, sendo na sequência presos pela polícia. Já foi preso anteriormente por tentativa de homicídio. É portador de esquizofrenia desde 2001. Na época dos fatos não estava tomando medicamentos porque estava morado na rua. Não está bem de saúde, tem paranoias e ouve vozes de comando (arquivo digital - fls. 344/345).

Os policiais militares DANIEL CUSTODIO DA SILVA e CLOVIS RIBEIRO DE OLIVEIRA, ouvidos em juízo, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que flagraram os réus na posse das poltronas ventiladas, conduzindo-os à delegacia, não logrando, na oportunidade, localizar representante da vítima (arquivo digital).

A confissão do réu, aliada ao relato dos policiais, prisão do acusado e apreensão da res em seu poder, são elementos bastantes a demonstrar a existência e autoria delitivas.

A qualificadora do concurso de agentes deve ser afastada, como, inclusive, reconhece o Ministério Público, porquanto não ficou comprovado nos autos a participação de PAULO no furto, razão pela qual foi absolvido nos autos desmembrados.

No tocante à majorante do repouso noturno, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1979998-RS (Tema 1144), pacificou o entendimento de que para a configuração da majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno.

Foi fixada a tese:

"1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.
2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.
3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.
4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso."

Consubstanciada no caso concreto, portanto, a majorante do repouso noturno, na medida em que o delito ocorreu por volta das 04h20, período em que pessoas se recolhem para descansar.

Finalmente, registro que o laudo pericial homologado no apenso próprio atestou a imputabilidade do acusado, nada havendo a infirmar a conclusão, que se encontra, aliás, bem justificada pelo experto.

Presentes, portanto, todos os elementos do art. 155, § 1º, do Código Penal, e ausentes excludentes legais, a condenação do réu em suas penas é impositiva.

Resta fixar as reprimendas.

O réu não possui maus antecedentes.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime foi a ordinária à espécie, qual seja, locupletamento patrimonial.

As circunstâncias e as consequências do delito foram comuns.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática do crime.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) também é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do réu.

Inexistem agravantes.

Deixo de considerar a atenuante relativa à confissão espontânea, visto que a pena-base foi fixada no mínimo abstratamente cominado, não podendo, nesta etapa, vir aquém.

Na última fase, ante a existência de uma causa de aumento de pena, majoro as reprimendas de um terço, ficando as penas definitivamente estabelecidas em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, afora 13 (treze) dias-multa, o unitário no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto (art. 33, parágrafo 2º, 'c' e parágrafo 3º, do Código Penal).

Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, substituo, na forma do parágrafo 2º da mesma disposição, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução, facultado seu cumprimento em metade do tempo da pena privativa de liberdade (art. 46, parágrafo 4º, do Código Penal), e 10 dias-multa, o unitário no piso legal, pelas razões já expostas. Estas são as reprimendas mais adequadas à hipótese.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE EM PARTE para condenar DIOGENES ADAM VIEGAS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 1º, do Código Penal, a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão (regime aberto), afora 13 (treze) dias-multa, o unitário no piso, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, nos termos acima expostos.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, poderá apelar em liberdade.

Custas ex lege.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São José dos Campos, 08 de dezembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA